石林县汇泉木材加工厂“9·17”
一般生产安全责任事故调查报告

石林县汇泉木材加工厂“9·17”

事故调查组

目　录

一、事故单位基本情况..... 2

二、事故基本情况..... 2

（一）事故发生时间..... 2

（二）事故地点..... 2

（三）事故类别..... 2

（四）事故等级..... 2

（五）事故性质..... 2

（六）直接经济损失..... 2

（七）死亡人员基本情况..... 3

（八）其他有关人员情况..... 3

三、事故发生经过及应急处置情况..... 4

（一）事故发生经过..... 4

（二）现场应急救援处置情况。..... 4

四、事故发生的原因及事故性质..... 4

（一）事故直接原因..... 5

（二）事故间接原因..... 5

（三）事故性质..... 5

五、事故责任认定和责任单位、责任人员处理建议..... 5

六、事故防范和整改措施..... 7

石林县汇泉木材加工厂“9·17”一般生产安全责任事故调查报告

2024年9月17日17时30分许，在石林彝族自治县石林街道北小村汇泉木材加工厂前面的乡村道路上发生一起叉车伤人生产安全事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，石林县委、县政府高度重视，相关领导相继作出批示，要求迅速开展调查，认真查明事故原因，妥善有序开展善后处理，做好家属稳定等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，石林县人民政府及时成立石林县汇泉木材加工厂“9•17”事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取资料、询问有关当事人等，查明了此次事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等事故基本情况，认定了事故性质和责任，并提出了相关处理建议，针对本次事故暴露出来的问题，提出了防范类似事故发生的措施及建议。

经事故调查组调查认定，石林县汇泉木材加工厂“9·17”事故是一起因叉车操作不当，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

石林县汇泉木材加工厂，注册日期2022年3月8日，营业执照登记地址：云南省昆明市石林彝族自治县石林街道办事处小村村委会北小村进水泥厂大公路旁，企业统一社会信用代码为92530126MA7K8XRY18，个体工商户。组成形式：个人经营，经营者：江国勇，经营范围：一般项目木材加工，木材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、事故基本情况

（一）事故发生时间

2024年9月17日17时30分许

（二）事故地点

石林县石林街道北小村汇泉木材加工厂前面的乡村道路上

（三）事故类别

车辆伤害

（四）事故等级

一般事故

（五）事故性质

生产安全责任事故

（六）直接经济损失

事故致1人死亡，造成直接经济损失103.6420万元=一次性工亡补助金共计人民币103.6420万元（103.6420万元×1人）

（七）死亡人员基本情况

江某勇，男，汉族，37岁，公民身份证号码：362524********1011，户籍所在地：江西省抚州市南丰县白舍镇池渡村郭家山组44号，现住址：云南省昆明市石林县石林街道北小村汇泉木材加工厂，系石林县汇泉木材加工厂经营者。

（八）其他有关人员情况

1.江某华，男，汉族，39岁，公民身份证号码：362524********1013，户籍所在地：江西省抚州市南丰县白舍镇池渡村郭家山组44号，现住址：云南省昆明市石林县石林街道北小村汇泉木材加工厂，系江某勇哥哥，石林县汇泉木材加工厂工人。

2.甘某花，女，汉族，35岁，公民身份证号码：362524********1027，户籍所在地：江西省抚州市南丰县白舍镇池渡村郭家山组44号，现住址：云南省昆明市石林县石林街道北小村汇泉木材加工厂，系江某华妻子，石林县汇泉木材加工厂工人。

3.郑某鹏，男，汉族，31岁，公民身份证号码：3509221********0010，户籍所在地：福建省古田县凤都镇上地村坑边路7号，现住址：云南省昆明市石林县石林街道北小村汇泉木材加工厂，系死者江某勇朋友。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

经依法查明：江某勇系石林县石林街道北小村汇泉木材加工厂的经营者。2024年9月17日下午，江某勇从汇泉木材加工厂前面的乡村道路上操作叉车往返仓库搬运木层板，17时30分许，其在乡村道路上操作叉车时，在车辆载物运行的状态下，下车去叉架边整理木层板，其间不慎被叉车车轮碾压致伤，后经石林县人民医院抢救无效于当日死亡。

（二）现场应急救援处置情况

2024年9月17日17时40分许，江某华发现江某勇受伤躺在木材加工厂前面的乡村道路上后立即呼救，闻声赶来的甘某花随即拨打了120急救电话，随后江某华驾驶云H号牌小型SUV和甘某花、郑某鹏把江某勇运送到北大村卫生院进行救治，因伤势较重，后转送到石林县人民医院进行抢救。当日20时许，江某勇在县人民医院抢救无效死亡，江某勇死亡后江某华拨打110电话进行报警。

事件发生后，石林县人民政府及时开展对死者亲属的善后安抚、社会稳定、事故调查等工作。目前江某勇家属情绪稳定，善后基本处理完毕。

本次应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序开展，应急救援工作处置及时、妥当。

四、事故发生的原因及事故性质

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全

事故报告和调查处理条例》等法律法规规范，开展现场勘验、调查取证，对事故的原因及性质进行了如下分析:

（一）事故直接原因

死者江某勇操作不当，未按照叉车安全操作规程驾驶叉车，被叉车车轮碾压受伤致死。

（二）事故间接原因

石林县汇泉木材加工厂在安全生产主体责任方面履行不到位，未认真落实安全生产教育培训和操作规程是导致此次事故发生的原因[1]。

（三）事故性质

根据上述原因分析，事故调查组认定，石林县汇泉木材加工厂“9·17”事故是一起因叉车操作不当，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和责任单位、责任人员处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，建议对石林县汇泉木材加工厂“9·17”一般生产安全责任事故责任单位和责任人员依法依规进行处理。

（一）石林县汇泉木材加工厂在履行安全生产主体责任方面

---

[1] [] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

不到位，致使其经营者江某勇因操作叉车不当，被叉车车轮碾压受伤致死，对事故的发生负有单位主体责任[2]。

（二）石林县汇泉木材加工厂经营者江某勇履行主要负责人安全生产管理职责不到位，同时安全意识淡薄，其操作叉车不当导致本次事故发生。对事故的发生负有管理责任[3]和直接责任[4]。

（三）本次事故发生单位石林县汇泉木材加工厂为个体工商户。个体工商户，其组成形式为个人经营，性质上属于特殊的自然人，无独立的财产。石林县汇泉木材加工厂和经营者江某勇在法律上具有责任承担的同一性和一致性[5]，根据法律规定，个体工商户和其经营者是同一诉讼主体[6]，依据《中华人

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

[5] 《中华人民共和国民法典》第五十四条 自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

第五十六条 个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

[6] 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第十五条第二款

民共和国行政处罚法》第二十九条规定[7]，同一事项不得做出两次行政处罚的原则，本次事故责任主体为江某勇本人，鉴于江某勇已在此次事故中死亡，责任主体灭失，建议不再追究石林县汇泉木材加工厂相关责任。

六、事故防范和整改措施

石林县汇泉木材加工厂“9·17”1人死亡事故的发生，直接原因是当事人操作不当，未按照叉车安全操作规程驾驶叉车。同时，与企业在安全生产主体责任方面履行不到位，未认真落实安全生产教育培训和操作规程有关系，体现出安全管理漏洞和责任落实不到位的问题。我们必须从中汲取事故教训，举一反三，加强安全管理工作。一是加强安全教育培训，强化员工安全意识和风险控制能力；二是建立健全安全管理制度，明确各岗位责任人的安全职责，加大监管力度，对违反规定的行为进行严厉打击，切实扭转安全意识认识模糊、安全操作技能不成熟和冒险主义，以及基于老经验、老习惯的违章操作观念根深蒂固难以规范的问题，同时还有相关监管部门执法检查监督力度不足的问题。

（一）石林县汇泉木材加工厂：要从这起事故中汲取教训，

规定：“个体工商户向人民法院提起诉讼的，以营业执照上登记的经营者为原告。有字号的，以营业执照上登记的字号为原告，并应当注明该字号经营者的基本信息。”

7[] 《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条　对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

强化企业安全生产主体责任，提高安全生产管理能力；加强生产作业过程中各岗位从业人员对规章制度和操作规程的执行力，组织认真分析作业现场可能存在的风险因素，及时消除事故隐患；加强对从业人员进行安全生产教育和培训，认真分析，保证从业人员具备必要的安全生产知识和相应应急处突能力，同时要加强对从业人员应急救援知识的培训，确保发生突发事件时，及时组织开展救援。

（二）负有安全监管的行业主管部门：按照“三管三必须”要求，督促监管企业严格落实安全生产主体责任，认真开展各项安全生产管理工作，加强本行业领域内生产经营单位的安全生产执法检查和监督指导，督促指导生产经营单位做好隐患排查整改工作，坚决遏制各类生产安全事故发生。

（三）属地街道：要按照“党政同责，一岗双责”及相关法律法规要求，切实履行属地安全管理职责，认真开展日常巡查和安全检查，督促企业认真落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，不断提升从业人员安全意识和突发事故应对能力，发生安全事故及时做好信息上报工作。

石林县汇泉木材加工厂“9·17”事故调查组

（石林彝族自治县应急管理局代章）

2024年12月13日